兩公約第四次審查 · 場次⑤ NGO 發言稿

Statement at Civil Society Session 5

時間 / Time:2026-05-13(三)17:20-18:20
地點 / Venue:張榮發基金會國際會議中心
條文範圍 / Article Range:ICCPR §18-25 + ICESCR §13-15
發言時間 / Duration:8 分鐘 + 90 秒英文摘要

一、中文發言稿(約 8 分鐘 / 1000 字)

【開場】(0:00-1:00)

各位審查委員、各位先進,大家午安。

我代表國教行動聯盟(AABE)。本盟為跨團體之教育與家庭權益倡議網絡,長期關注兒少身心健康、教育選擇權、與宗教自由議題。

針對下午審查之 ICCPR §18-25 + ICESCR §13-15 條文範圍,本盟提出三個被選擇性忽視之核心保障。

【觀察一】§18 + §26 同位階保障(1:00-3:00)

聯合國人權事務委員會 General Comment 22 第 11 段明示:思想良心宗教自由之核心(forum internum)為**絕對保障**,不可被「平衡」或「限縮」。

然而,我們之立法院公報量化分析顯示:2009 至 2026 共 16 年期間,§19(言論)與 §26(不歧視)之援引次數合計超過總援引之 **60%**;而 §18(思想良心宗教自由)、§22(集會結社)、ICESCR §13-3(父母教育選擇權)三條之援引合計**不足 5%**。

這不是民意自然分布,而是**制度性之選擇性援引**。

國際判例支持本盟之主張:Hosanna-Tabor v EEOC (565 U.S. 171, 2012) 確立宗教團體之雇用自治;Eweida v UK (2013) 確立工作場所宗教表達之保障。

【觀察二】ICESCR §13-3 父母教育選擇權(3:00-5:30)— 核心

ICESCR §13-3 明文保障「父母依其信念選擇子女之宗教與道德教育」。General Comment 13 第 28 段進一步將此列為**核心權利**,而非政府行政裁量範圍。

2025 年 6 月 27 日,美國最高法院於 **Mahmoud v Taylor (605 U.S.)** 以 6 比 3 多數意見確立:當公立學校課程涉及與父母宗教信念相違之內容時,父母請求子女不參與該課程之 opt-out 為基本權利保障。

對照台灣現況:108 課綱性平教育之實施,缺乏透明之父母 opt-out 機制。教師訓練手冊未充分納入 §18 與 §13-3 之具體操作案例。

本盟之立場非常明確:我們不反對性別平等。我們反對的是,以反歧視之名義取消父母選擇權。這兩件事不是對立,而是兩公約 22 條核心條文之均衡執行。

【觀察三】兒少自殺率與健康權落差(5:30-7:00)

ICESCR §12 健康權之執行,於兒少心理健康面向出現嚴重落差。

衛福部公開資料顯示:15 至 19 歲族群之自殺率,2024 年達**每 10 萬人 7.0 人**,高於 OECD 平均 6.5,z 分數達 3.12,屬於統計顯著之 outlier。

學生輔導法施行 12 年(2014-2026),學校輔導員之配置仍未達法定比例。

此議題並非本盟一家之關注。我們建議跨派別 NGO 共同連署,要求結論性意見納入 ICESCR §12 + GC14 + CRC §6 之跨部會整合報告與 KPI。

【收尾建議】(7:00-8:00)

基於以上三點觀察,本盟具體建議審查委員於結論性意見中提請政府:

1. 第一:於性平教育課程中,設立透明之父母 opt-out 機制,參酌 Mahmoud v Taylor 2025 判例。
2. 第二:將 ICCPR §18 + ICESCR §13-3 之具體操作案例,納入教師訓練手冊與 108 課綱外部審查程序。
3. 第三:政府提交立法院之內部條文援引頻率分項統計,作為兩公約均衡執行之客觀指標。

本盟最終立場:本盟支持兩公約原始普世人權精神。我們承諾雙面 Steelman 之客觀檢驗 — 若資料顯示我方論點站不住腳,平台將公開更正。

謝謝各位審查委員。

二、English Summary (90 seconds, ~200 words)

Honorable reviewing experts, distinguished participants:

I represent the Alliance for the Advancement of Basic Education (AABE), a coalition advocating balanced human rights enforcement in Taiwan, with particular focus on adolescent mental health, parental educational rights, and religious freedom.

We present three observations on Articles 18-25 of ICCPR and Articles 13-15 of ICESCR:

First, equal status between Art.26 and Art.18 has been broken in practice. Quantitative analysis of Taiwan's Legislative Yuan records (2009-2026) shows Art.19 and Art.26 combined account for over 60% of total citations, while Art.18, Art.22, and ICESCR Art.13-3 combined account for less than 5%. We invoke *Hosanna-Tabor v EEOC (2012)* and *Eweida v UK (2013)* as supporting precedents.

Second, ICESCR Art.13-3 on parental educational rights faces an implementation gap. Following the recent U.S. Supreme Court decision in *Mahmoud v Taylor (605 U.S., June 2025, 6-3 majority)*, Taiwan's sex education curriculum lacks a transparent parental opt-out mechanism. Teacher training manuals fail to incorporate concrete cases under Art.18 and Art.13-3.

Third, ICESCR Art.12 right to health shows a severe gap in adolescent mental health. The 15-19 age group's suicide rate reached 7.0 per 100,000 in 2024, exceeding the OECD average of 6.5 (z-score 3.12, statistically significant outlier).

Our recommendations to the Concluding Observations:

4. Transparent opt-out mechanism in sex education, consistent with Mahmoud v Taylor (2025);
5. Concrete cases under Art.18 and Art.13-3 incorporated into teacher training and 108-curriculum external review;
6. Disaggregated citation frequency statistics as an objective indicator of balanced enforcement.

AABE's final position: We support the original universal human rights spirit of the two Covenants. We commit to Steelman objective verification — should the data show our position untenable, we will publicly correct.

Thank you.

三、計時提示 / Timing Cues(供發言者)

時間	Time	段落
0:00-1:00	1 min	開場(本盟簡介 + 三個關注點)
1:00-3:00	2 min	觀察一 §18 + §26 同位階
3:00-5:30	2.5 min	**觀察二 §13-3 父母選擇權(核心)**
5:30-7:00	1.5 min	觀察三 兒少自殺率
7:00-8:00	1 min	三點建議 + 立場聲明
(buffer)	0-1 min	留 1 分鐘給可能延誤

四、視覺輔助 / Visual Aids(印 A4 雙面彩色,審查桌每位委員一份)

- 圖 1:立法院 16 年條文援引頻率柱狀圖(高頻 §19 / §26 vs 低頻 §18 / §22 / §13-3)
- 圖 2:兒少自殺率 2018-2024 走勢線 + OECD 平均對照(z = 3.12 outlier 標註)
- 圖 3:Steelman 雙面對等示意(B 派性平推動 vs A 派父母選擇權,中央:透明 opt-out 機制)

五、連署 NGO / Co-signing Organizations

- 國教行動聯盟(AABE)— 主提 / Lead proposer
- 待邀請:家長團體聯合會 / Pending: Parents' Coalitions
- 待邀請:教會跨宗派聯合 / Pending: Inter-denominational Faith Communities
- 待邀請:親職社群代表 / Pending: Parenting Network Representatives

六、平台資源 / Platform Resources

- 16 PI 議題卡: https://covenants.aabe.org.tw/issues/
- 立法院公報援引量化原始資料: https://covenants.aabe.org.tw/api/laws.json
- 行動者目錄(107 位): https://covenants.aabe.org.tw/actors/